

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

1254/25/פ

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – ביטול כלובים בתעשיית הביצים),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף ג2 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2ב יבוא:

"איסור שימוש ג2. (א) לא יחזיק אדם תרנגולת לשם ייצור ביצי כלובים בתעשיית הביצים מאכל לשיווק, אלא אם כן מבנה הלול הוא בלא כלובים ומתקיימות בו ההוראות הבאות:

(1) לתרנגולת גישה לתא הטלה מתאים, המעניק מסתור;

(2) לתרנגולת גישה לבד לינה מתאים ומוגבה מהקרקע;

(3) התרנגולת מוחזקת במבנה ללא כלובים, שרצפתו מכוסה ברפד, או בחצר ובה מחסות מפגעי מזג האוויר, והכול באופן שלתרנגולת ישנה בכל עת אפשרות להלך, לעופף, לנקר בקרקע או ברפד ולהתפלש בעפר או בחומר פריך דומה;

(4) לתרנגולת אמצעי לשחיקת ציפורניה;

(5) השטח המוקצה לתרנגולת במבנה אינו פחות ממטר רבוע אחד לכל תשע תרנגולות, בנוסף לשטח תא ההטלה, ולרבות שטח במפלסים המוגבהים מהקרקע.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

(ב) לא ימכור אדם ביצת מאכל, אם התרנגולת שהטילה אותה לא הוחזקה בהתאם להוראות סעיף 23(א), ואם מדובר בביצה מיובאת – בתנאים השקולים לקבוע בסעיף 23(א)."

תיקון סעיף 23 2. בסעיף 23 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) תחילתו של סעיף 23(א) ביום פרסומו; על אף האמור, תחילתו של סעיף זה ביחס להחזקת תרנגולת בלול שהיה קיים ביום פרסומו, ביום ב' בטבת התשפ"ח (1 בינואר 2028).

(ג) תחילתו של סעיף 23(ב) ביום ב' בטבת התשפ"ח (1 בינואר 2028)."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לצרף את ישראל למגמה העולמית ולבטל את אחת מצורות ההתעללות הקשות ביותר בבעלי-חיים: ההחזקה של תרנגולות בתעשיית הביצים בכלובים צרים, שאינם מאפשרים לתרנגולות כל חייה כמעט שום צורה של התנהגות טבעית. ישנן שיטות מודרניות להחזקת תרנגולות שלא בכלובים, באופן שהוא חסכני בשטח, כלכלי מבחינת עלויות הייצור ומבטיח את בריאות הציבור.

בכלוב אין לתרנגולות אפשרות לבטא כמעט שום התנהגות טבעית. היחס אליהן הוא כאל מכונת הטלה ולא כאל יצור חי. לעומת זאת, שיטות גידול תעשייתיות, שאינן מבוססות על כלובים, מספקות לתרנגולות תנאים בסיסיים חיוניים: את האפשרות למתוח כנפיים, לנקר ולחטט בקרקע, להלך ולהתעופף למרחקים קצרים. הם מאפשרים לתרנגולות להסתתר בעת הטלת הביצים ולהתנקות באמצעות "אמבטיית חול". הדרישות שבהצעת חוק זו משקפות את הידע המדעי העדכני ביותר בדבר צרכיהן של תרנגולות, ואת הטכנולוגיות המודרניות להחזקת התרנגולות באופן שיספק במידה סבירה צרכים בסיסיים שלהן. שורת מדינות אסרו כבר החזקה של תרנגולות בכלובים. לאחר שחלק ממדינות האיחוד האירופי כבר אסרו זאת, הודיעה הנציבות האירופית שתקדם איסור על כלובים בכל מדינות האיחוד, ובוחנת החלה שלו משנת 2027. הנציבות בוחנת גם הגבלות על יבוא ביצי כלוב. תשע מדינות בארה"ב הגבילו בחקיקה לולי כלובים, ושבע מהן מחילות את התקן גם על ביצים שנמכרות בשטחן אף אם יוצרו במדינה אחרת. יותר מאלפיים תאגידי מזון והסעדה ורשתות שיווק רבות ברחבי העולם אימצו מדיניות של מעבר לביצים שאינן מכלובים, ביניהם: רשת וולמרט (הקמעונאית הגדולה ביותר בארה"ב), תאגיד המזון הבינלאומי יוניליבר ועוד. לחלק מהתאגידים הבינלאומיים שהתחייבו לעבור לביצים לא מכלובים יש פעילות כלכלית בישראל.

רוב התרנגולות באיחוד האירופי ויותר מ-30% בארה"ב מוחזקות כבר היום במבנים ללא כלובים, לעתים עם יציאה לחצר, והמספרים גדלים מדי שנה. המגמה העולמית מצביעה על כך שהן מבחינת המודעות למניעת צער בעלי-חיים והן מבחינה כלכלית-שיווקית, אין עתיד ללולים מבוססי כלובים.

חוק צער בעלי חיים הישראלי אוסר לגרום סבל לבעלי חיים, כאשר ניתן להשיג את המטרה בדרכים חלופיות סבירות שהן פוגעניות פחות. כך גם מטיל החוק חובות על המחזיק בבעלי חיים לספק להם את צרכי מחיתם, לדאוג לבריאותם ולמנוע התעללות בהם. לאור זאת, כבר היום כלובי התרנגולות מנוגדים

לחוק צער בעלי-חיים. עם זאת, לאור היקף ההחזקה בכלובים, ראוי שהמעבר לשיטות ללא כלובים יהיה מדורג, כדי להתחשב בחקלאים המתפרנסים מתעשיית הביצים. ההצעה הנוכחית קובעת שלולים חדשים יצטרכו לעמוד בסטנדרט המינימלי הקבוע בהצעה, בעוד שלולים קיימים תינתן תקופת היערכות עד סוף שנת 2027. בשנה זו יסתיימו הסובסידיות ללולי תרנגולות לפי חוק הגליל, ועשוי להיכנס לתוקף האיסור על כלובים באיחוד האירופי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (2591/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (2599/24/פ).
הצעת החוק זהה לפ/2599/24 ולאפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)